

1501221-71.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137649/2021 - DEL.POL.SERRANA, 18036149 - DEL.POL.SERRANA, 641/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2137649 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501221-71.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501221-71.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137649/2021 - DEL.POL.SERRANA, 18036149 - DEL.POL.SERRANA, 641/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2137649 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SANTOS CARVALHO BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

LEONARDO SANTOS CARVALHO BARROS, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia no dia 20 de maio de 2021, por volta das 11h00, na Rua Geraldo César Paiva Reis, nº 84, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Serrana, tinha em depósito, para fins de comercialização, 338 (trezentos e trinta e oito) eppendorfs contendo ao todo 401,8g (quatrocentos e um gramas e oito miligramas) de Metil Benzoil Ecgonina, popularmente conhecida por cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo químico toxicológico de fls. 115/117. O réu apresentou defesa prévia (fls. 156/178).

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 239/240). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado. Em alegações finais o Ministério Público requereu a improcedência da ação. A defesa também requereu a improcedência da ação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e pelo laudo toxicológico (fls. 115/117). Todavia a autoria não restou comprovada.

O PM Vagner Augusto Sousa, em juízo, declarou que, juntamente com seu parceiro, foram solicitados pela polícia civil para apoio ao cumprimento de um mandado de busca domiciliar, expedido pela suspeita da residência conter armas e drogas. Ao chegar ao local, deu início às buscas e, em um dos quartos foi localizada uma arma de airsoft e no outro quarto foram localizados microtubos de eppendorf. Em seguida, ao levantar o sofá da sala, localizou uma cristaleira que estava sobre uma sacola com cerca de 400 microtubos cheios de substância branca aparentando ser cocaína. Leonardo tomou ciência do achado e informou que seriam de posse de seu irmão, tendo se proposto a levar os policiais a casa de seu irmão mas, chegando ao local, não foi encontrado.

O investigador Clodoaldo de Souza Trigo afirmou que foram até a residência do réu e, em seu quarto, foi localizado um simulacro de arma de fogo. Indagado sobre, o réu afirmou que o utilizava para a prática do esporte de airsoft. Na sala, localizou uma quantidade de eppendorfs sob uma cristaleira, tendo o réu dito que poderia ser de propriedade de seu irmão. Em seguida, foram até a residência do irmão do réu, mas não foi encontrado. O objetivo da expedição do mandado de busca seria a suspeita de arma de fogo. Disse que Leonardo não é conhecido nos meios policiais, porém, salve engano, seu irmão tem passagens por tráfico.

A informante do juízo Sueli Aparecida Santos Barros, mãe de Leonardo, em juízo, disse que foi uma surpresa terem encontrado drogas na casa de sua mãe e acredita que eram de posse de Eduardo, seu outro filho, tendo inclusive já brigado com ele por questões envolvendo drogas. Afirmou que Eduardo sempre foi envolvido com o tráfico, tendo ido para a Febem antes de completar 18 anos, bem como foi preso duas vezes após a maioridade. Já foi inúmeras vezes visitar Eduardo em penitenciárias, porém, Leonardo nunca teve problemas com drogas e nunca foi preso. Narrou que a cristaleira ficava escorada no sofá, de modo que só teriam acesso a ela levantando o móvel, acha que por esta razão não viram os entorpecentes. Depois do ocorrido, Eduardo nunca mais voltou.

Elias Rangel Carvalho Machado, informante do juízo, disse que é primo do réu e tem ciência de que Leonardo praticava airsoft nos finais de semana e feriados. Disse que Eduardo frequentava a casa da avó e não se lembra de Leonardo ter qualquer envolvimento com drogas.

Interrogado, o réu negou a autoria das drogas. Afirmou que sempre foi contra entorpecentes, pois tinha o desejo de ingressar na academia do Barro Branco para se tornar policial militar. Disse que sabia que seu irmão tinha envolvimento com o tráfico e, por este motivo, nunca tiveram uma relação boa. Em dada ocasião, sua mãe se deparou com seu irmão Eduardo enchendo pinos de cocaína. Ela pediu para que ele saísse de casa, mas quem não permitiu que ele saísse foi a avó, que é portadora da doença de Alzheimer. Na data dos fatos, ele mesmo se prontificou a mostrar a arma de airsoft aos policiais, disse a eles que na residência não havia nada de ilícito, mas, caso achassem, seriam de propriedade de seu irmão. Disse que estava vivendo o maior pesadelo de sua vida.

Eis a síntese da prova oral, colhida sob o contraditório.

Ela é insuficiente para atribuir ao acusado a autoria da conduta criminoso.

Não há elementos seguros que indiquem que a droga encontrada pertencia ao acusado, o que se resolve em favor do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS

EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO POR REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0003371-31.2012.8.26.0590; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)

Ademais, as drogas foram encontradas em local neutro da residência, sendo certo que para chegar à cristaleira, seria necessário erguer o sofá da sala para visualizar e ter acesso aos entorpecentes, ressaltando-se que não se encontravam no quarto do réu, sob sua guarda direta.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza do delito e sua autoria, entretanto, a autoria não se confirmou no caso dos autos, outrossim restou devidamente refutada durante a instrução processual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu LEONARDO SANTOS CARVALHO BARROS, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Sem custas diante da absolvição.

P.I.

Serrana, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA